VIII. ÜGYÉSZSÉG

2011-ben az ügyészségre 1.155.615 ügy érkezett, ebből a büntetőjogi szakágban iktatott és elintézésre váró ügyek száma 987.846 volt. Az elmúlt évben 451.371 bűncselekményt regisztráltak. A bűnelkövetők száma 112.895 volt, mintegy 12%-uk fiatalkorú (11.034) és gyermekkorú (2.714), ezen belül is a fiatalkorúak arányszáma kisebb mértékű, de fokozatos emelkedést mutat, míg a gyermekkorú elkövetőké 2% körül stagnál.

A személy elleni bűncselekmények száma csökkent, tavaly összesen 27.204 ilyen bűncselekményt követtek el. A regisztrált bűncselekmények legjellemzőbb, így az összbűnözés terjedelmét döntően meghatározó bűncselekmény-csoportja a vagyon elleni bűnözés; tavaly 256.175 ilyen bűncselekményt követtek el.

2011-ben 14.001 közlekedési bűncselekmény történt, míg az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma 6.707 volt.

Az ismertté vált gazdasági bűncselekmények száma 32.490 volt. Ebből a vásárlók és a fogyasztók sérelmére megvalósult bűncselekmények miatti büntetőeljárások ritka előfordulása ellentétes az ilyen magatartások köztapasztalat szerinti gyakoriságával, a regisztrált büntetőeljárások csekély száma a bűnüldözési munka javítását követeli. Alig sikeresebb a bűnüldözés a pénzmosás tekintetében. A pénzmosás elleni küzdelem érdekében büntetendő cselekmény a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége. 2011-ben e vétség gyanúja miatt egyetlen eljárás sem indult, noha kétséges, hogy a pénzmosás gyanúját keltő pénzügyi műveleteket az arra kötelezettek kivétel nélkül bejelentették.

A gazdasági bűncselekményekkel érintett összeg 33,4 milliárd forint volt.

2011-ben a nyomozó hatóságtól vádemelési javaslattal érkezett és vádemelésre váró, befejezett nyomozások együttes száma 122.822 volt, 90.994 esetben vádemelésre, 8.245 esetben bíróság elé állításra került sor, s a bíróságok 69.363 terhelttel szemben hoztak jogerős ügydöntő határozatot.

Az Alkotmánybíróság 2011. január 1-jétől általános érvényűvé tette az ügyész első- és másodfokú tárgyaláson történő részvételét. Ezért az elmúlt évben a tárgyalási teher nyomasztó súllyal nehezedett az – ehhez kapott, de elegendő létszámmal még sem rendelkező – ügyészségre. A Fővárosi Főügyészség például az ügyész tárgyaláson való részvételét többnyire csak magasabb szervezeti egységekből erre a feladatra kirendelt, illetve kijelölt ügyészek közreműködésével tudta biztosítani. Ennek következtében a kirendeléssel, kijelöléssel érintett egységek ügyészeinek munkaterhe is növekedett.

A tárgyalási teher csökkentése érdekében változatlanul nagy hangsúlyt kapott a büntetőeljárás gyorsításának és időszerűségének elősegítését szolgáló

jogintézmények szorgalmazása. Tárgyalás mellőzésével 19.998 terhelt ügyében – az elítéltek 21,3%-ában – született jogerős ügydöntő határozat.

A 2011. évben hatályba lépett, az eljárások gyorsítását célzó jogszabályi változások remélhetően azzal az eredménnyel is járnak, hogy a büntetéskiszabási gyakorlat a fiatalkorúak tekintetében szabadságvesztés helyett a javítóintézeti nevelés felé mozdul el.

A munkateher csökkentése és a differenciált felelősségre vonáshoz fűződő érdek érvényesítése érdekében az elmúlt évben is fokozott jelentősége volt a büntetőeljárás elterelését szolgáló jogintézmények igénybevételének. Vádemelés helyett, közvetítői eljárásra utalt ügyekben 2.665 terhelttel szemben került sor az eljárás megszüntetésére. Vádemelés elhalasztása összesen 8.666 terheltet érintett, s ez 5.464 terhelt esetében eredményezte a büntetőeljárás megszüntetését.

A magánjogi és közigazgatási jogi ügyészi munkát 2011-ben még az 1972. évi V. törvény által kijelölt módszerekkel és intézkedési formák szerint meghatározottan végeztük, s ezt elsődlegesen a vizsgálatok elvégzése befolyásolta; azonban a vizsgálatok lefolytatására jelentős befolyással volt a 10/2011. (III. 9.) AB határozat, mely a társadalmi szervezetekre nézve alkalmazhatatlanná nyilvánította az ügyészi tevékenységre irányadó törvényi előírásokat, s ezáltal 19%-kal csökkent az ügyészség által elvégzett törvényességi felügyeleti vizsgálatok száma.

A magánjogi és közigazgatási jogi szakágra az elmúlt évben összesen 167.769 ügy elintézése hárult, ebből 19.662 magánjogi tárgyú ügyet iktattak az ügyészi szerveknél, s ezek jelentős része (9.679) a bíróságoktól érkezett. Az alapítványokkal és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos érdemi ügyészi intézkedések együttes száma 15.906 volt. Az 1.560 kereset túlnyomó többsége (1.280) is az alapítványokkal és a társadalmi szervezetekkel szemben a működés törvényességének helyreállítására, illetve a jogi személy megszüntetésére irányult.

Az ügyészség 2011-ben is jelentős számban tett cégügyekben intézkedést, 993 esetben kezdeményezte a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását és 71 esetben keresetlevelet nyújtott be cégbejegyző (változásbejegyző) végzések hatályon kívül helyezése érdekében.

A környezet- és természetvédelemmel, valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatokra megkülönböztetett figyelmet fordítunk, az elmúlt évben 15 környezet- illetve természetvédelmi tárgyú ügyben éltünk keresettel jogellenes tevékenységtől való eltiltás érdekében, továbbá az okozott kár megtérítése iránt. Perindítást megelőző önkéntes teljesítésre történő felhívásra jogellenes környezethasználóval szemben 30 esetben került sor. Több ügyészi közérdekű keresetet nyújtottunk be a fogyasztói csoportokat szervező, működtető gazdálkodó szervezetekkel szemben, amelyek reklámjaikban, egyéb kommunikációikban az adott termékről, szolgáltatásról megtévesztő, hiányos, hamis információkat közöltek.

A szabálysértési területen az ügyészi munkára jelentős kihatással volt a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a KRESZ és az ún. objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírságot szabályozó, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény ismétlődő módosításai.

Az összes szabálysértési ügyben benyújtott óvások száma 1.981-re emelkedett.

Az elmúlt évben a szakág hatáskörébe került a megbízhatósági vizsgálatok ellenőrzése is, ennek során az ügyészi szervek a 2011-ben 388 jóváhagyásra megküldött vizsgálatot elrendelő határozat közül 39 jóváhagyását tagadták meg; 282 vizsgálatot befejező határozat ellenőrzését követően 5 óvással, 2 felszólalással és 3 jelzéssel éltek.

2011-ben a Legfőbb Ügyészséggel szemben 333 kártérítési és személyhez fűződő jog megsértése miatt indult per volt folyamatban, a kereseti követelés összege 65 milliárd 955,8 millió forint volt.

A bíróságok 146 ügyben hoztak jogerős ítéletet, 21 milliárd 358,4 millió forint kereseti követelés sorsáról döntöttek. Ténylegesen 7 ügyben összesen 9,2 millió Ft kártérítést fizettünk ki.

Az ügyészség nemzetközi munkájának legfontosabb része a 2011. év első félévéhez kapcsolódik, melynek során Magyarország látta el az Európai Unió Tanácsa soros elnökségének feladatait. Ezalatt a következő hét, az elnökségi rendezvények hivatalos listájára felvett esemény volt:
– Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) konferenciája a bíró- és ügyészképzés jövőjéről (Budapest, 2011. március 8-9.),
– A népirtás, az emberiség elleni és más háborús bűncselekményekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére létrehozott kontaktponti hálózat 10. ülése (Hága, 2011. április 28-29.),
– Az Európai Unió Csalás-elleni Hivatala (OLAF) és az Európai Jogi Akadémia (ERA) „A csalás és a korrupció elleni harc” c. konferenciája (Budapest, 2011. május 5-6.),
– Az Eurojust és a Legfőbb Ügyészség közös stratégiai szemináriuma „Az igazságügyi együttműködés új perspektívái” címmel (Budapest, 2011. május 15-16.),
– Az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN) 36. plenáris ülése (Budapest, 2011. június 20-21.),
– Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) 14. éves közgyűlése (Budapest, 2011. június 20-22.),
– Az Európai Unió Tagállamai Legfőbb Ügyészei Konzultatív Fórumának a magyar legfőbb ügyész által összehívott ülése (Hága, 2011. június 23.).

A nemzetközi területen kiemelést érdemel, hogy az Európai Unió tagállamainak igazságügyi hatóságai egyre szélesebb körben élnek a kölcsönös bűnügyi

jogsegélyről szóló 2000. május 29-én kelt Egyezmény (2005. évi CXVI. törvény) által szabályozott közvetlen jogsegélykérelem lehetőségével, 2011-ben már 1.800 kérelem érkezett a helyi ügyészségekhez, míg a külföldre irányuló közvetlen jogsegély-kérések száma 1.378 volt. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény alapján pedig 4.058 ügyben járt el a Legfőbb Ügyészség.

Az ügyészség személyügyi és létszámhelyzetében több jogszabály-módosítás lényeges változást hozott az elmúlt évben.

Az egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi LXXII. törvény értelmében – 2012. január 1-jei hatállyal – módosult a 2011-ben még hatályos ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.), majd ezzel azonos szabállyal fogadták el a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvényt (Üjt.).

Az Alaptörvény alapján a legfőbb ügyész kivételével az ügyész szolgálati jogviszonya a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével megszűnik.

Ugyanakkor Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései, valamint az Üjt. átmeneti rendelkezéseket is rögzít annak érdekében, hogy a hatályba lépés időpontjáig a felső korhatárt már betöltött, illetve azt 2012-ben betöltő ügyészek felmentése lépcsőzetesen, hat hónapos felmentési idő biztosításával történhessen meg. Ennek alapján, ha az ügyész a nyugdíjkorhatárt 2012. január 1-jét megelőzően betöltötte, szolgálati viszonyát felmentéssel – végkielégítés, felmentési tilalom és korlát nélkül – kell megszüntetni. A felmentés idejének kezdő időpontja 2012. január 1., záró időpontja pedig 2012. június 30., és az ügyész szolgálati jogviszonya 2012. június 30-ával szűnik meg.

A változás folytán, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével, 2012. I. félévében 78 ügyész fejezi be hivatásának gyakorlását. A szolgálati viszony megszüntetését célzó intézkedéseket már 2011-ben, előzetesen meg kellett tenni. Ugyancsak előre kellett gondoskodni a teljes felmentési időre munkavégzés alól mentesítettek pótlásáról.

Az engedélyezett ügyészi létszám – a korrupcióval és a megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátására kapott 57 ügyészi és 32 nem ügyészi álláshellyel együtt – 2011. január 1-jén 1.983 volt, amely 2011. december 31-ig 1.947-re csökkent. A csökkenés oka, hogy a megnövekedett feladatokra tekintettel, az ügyészi utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében 36 betöltetlen ügyészi álláshelyet 130 fogalmazói álláshellyé kellett átalakítani.

A 2011. év végén a betöltött ügyészi létszám 1.780, a betöltetlen álláshelyek száma 167 volt. Ez 8,6%-os létszámhiányt mutat. A magas hiány – a már említetteken kívül – a kötelező tárgyalási részvétel miatt a 2010 decemberében megnyílt

ügyészi álláshelyekkel és az utánpótlás hosszú időt igénylő felkészítésével hozható összefüggésbe.

2011-ben 140 engedélyezett ügyészségi titkári álláshellyel rendelkeztünk, melyből 91 volt betöltve. A 2011. évi ügyészségi fogalmazói létszám 310 volt az engedélyezett 322 álláshellyel szemben.

A feladatok bővüléséhez, a szervezeti változásokhoz kapcsolódóan (katonai ügyészség integrációja) 2011-ben mintegy 15%-os bővítést hajtottunk végre az informatikai eszközállományban.

A szabálysértési hatóság által elrendelt elővezetés határozatába történő ügyészi elektronikus betekintés 2012. január 1-jétől hatályba lépő előírására tekintettel kialakítottuk a jogi és technikai feltételeket.

Folytattuk az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programban (EKOP) megvalósuló „Ügyészségi eljárások elektronizálása" projektünket. Olyan rendszer létrehozását és bevezetését kezdtük el az ügyészségen, mely alkalmas az ügyészségre érkező, itt létrehozott, illetőleg innen továbbított elektronikus iratok hiteles, jogszabályoknak megfelelő kezelésére. 2011-ben lefolytattuk az elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer megvalósításának közbeszerzési eljárását. A rendszer kidolgozása folyamatban van. A nyertes pályázó által végzett munkával párhuzamosan megkezdtük az ügyészségi szakrendszerek előkészítését az EKOP projekt során kialakítandó rendszerrel történő összekapcsolásra.

Az előirányzatok alakulása

Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására fejezeti szinten 32.091,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely 3.559,1 millió forinttal, 12,5 %-kal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A kiadási előirányzat növekedésének oka a támogatási előirányzat 3.552,1 millió forintos, illetve a saját bevétel 7,0 millió forintos emelkedése.

A fejezet támogatási előirányzatát növelte a 2011. évben jelentkező új feladatok forrásigénye:

– az Alkotmánybíróság 72/2009. (VII. 10.) AB határozata alapján a tárgyaláson való kötelező ügyészi részvétellel összefüggő többletfeladathoz kapcsolódó létszámfejlesztés szintrehozása 2.513,1 millió forinttal,

– az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításával meghatározott új feladatkör – megbízhatósági vizsgálat törvényességi felügyelete – támogatási igénye 360,0 millió forinttal, amely 36 fő létszámfejlesztésre nyújtott fedezetet

– a korrupció és más, a közélet tisztaságát sértő, valamint a hivatali bűncselekmények elleni küzdelem jelentős részének kizárólagos ügyészségi hatáskörbe tartozó feladat ellátásához szükséges személyi

feltételek (55 fő) és ehhez kapcsolódó elhelyezés biztosításának támogatási igénye 988,8 millió forinttal,

– törvényi kötelezettségen alapuló, az ügyészségi alkalmazottak három évenkénti kötelező előresorolásának támogatási igénye 240,0 millió forinttal.

A fejezet támogatási előirányzatát csökkentette:

– a tételes egészségügyi hozzájárulás kivezetésének hatása 7,9 millió forinttal,

– a jutalom előirányzat elvonás hatása 309,0 millió forinttal,

– a cafetéria rendszer egységesítése – juttatás összege bruttó 200 ezer Ft/fő/év – miatti elvonás hatása 66,9 millió forinttal,

– az állományba nem tartozók juttatásainak 20%-os csökkentése 12,7 millió forinttal,

– intézményi dologi kiadások 5%-os csökkentése 153,3 millió forinttal.

A tárgyév folyamán a különböző jogcímeken végrehajtott előirányzat módosítások következtében a módosított kiadási előirányzat 33.685,2 millió forintra emelkedett.

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások:

– a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított 124,7 millió forint többlet-támogatás a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának fedezetére,

– a központi költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartaléka terhére a korrupció elleni küzdelem ellátásához szükséges 2011. évben megindított intézményi beruházások fedezetére 800,0 millió forint.

A fejezetet irányító szerv, valamint a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások:

– a 2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele 497,8 millió forint,

– támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek megvalósulása az EKOP pályázat keretében, összesen 77,2 millió forint,

– fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel (bíróságok, rendőrség, KIM) alapján a támogatási előirányzat csökkenése, 5,4 millió forint,

– bevétel teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás 99,5 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti elő-irányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított elő-irányzat	2011. évi tény	5/1	5/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	29.508,3	32.091,4	32.091,4	33.685,2	30.613,6	103,9	91,0
Ebből: személyi juttatás	19.167,6	21.082,5	21.082,5	20.426,0	20.417,9	106,5	100,0
Folyó bevétel	351,9	91,0	91,0	267,7	269,2	76,5	100,6
Támogatás	28.668,5	32.000,4	32.000,4	32.919,7	32.919,7	114,8	100,0
Előirányzat-maradvány	497,8	-	-	-	3.073,1	617,3	-
Létszám (fő)	3.655	4.346	4.346	4.441	3.855	105,5	86,8

Előirányzat módosítások levezetése

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támo-gatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	32.091,4	91,0	32.000,4	21.082,5
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi ei. maradvány igénybevétele	497,8	497,8	-	-
- 2011. évi kompenzáció kv. céltart. többlett.	124,7	-	124,7	98,2
- intézm. beruh. kv. általános tartalék többlett.	800,0	-	800,0	-
- előirányzat átadás működési célra	-8,1	-	-8,1	-
- előirányzat átvétel működési célra	2,1	-	2,1	-
- előirányzat átadás felhalmozási célra	-3,1	-	-3,1	-
- előirányzat átvétel felhalmozási célra	3,7	-	3,7	-
- működési célú támogatásért. pénzeszköz átv.	12,6	12,6	-	-
- felhalmozási célú támogatásért. pénze. átv.	68,8	68,8	-	-
- közhatalmi többletbevétel	5,9	5,9	-	-
- működési többletbevétel	82,1	82,1	-	-
- felhalmozási többletbevétel	0,1	0,1	-	-
- munkáltatói lakáskölcsön visszat. többl. bev.	7,2	7,2	-	-
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	-754,7
2011. évi módosított előirányzat	33.685,2	765,5	32.919,7	20.426,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	32.091,4	91,0	32.000,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények			
= működésre	334,2	207,4	126,8
= meghatározott feladatra	1.270,8	467,1	803,7
- más fejezet intézményének			
= működésre	-8,1	-	-8,1
= meghatározott feladatra	-3,1	-	-3,1
2011. évi módosított előirányzat	33.685,2	765,5	32.919,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Saját intézmény (1db)	30.454,3	29.382,5	1.071,8
Magánszemély	156,2	10,0	146,2
Egyéb	3,1	3,1	-
Összes kifizetés	30.613,6	29.395,6	1.218,0

A felhasznált előirányzatból – az előző évekhez hasonlóan – 84,2 %-ot a személyi jellegű kiadások és a járulékok tették ki, mindössze 3,8 % jutott fejlesztésre, 12,0 % pedig az üzemeltetési kiadásokra került felhasználásra.

Személyi juttatásra 20.417,9 millió forintot fordított a fejezet, amelyből 14.037,1 millió forint volt a rendszeres személyi juttatás, 6.056,7 millió forint a nem rendszeres személyi juttatás, és 324,1 millió forint a külső személyi juttatás összege.

A tervezés szintjén fejlesztésre rendelkezésre álló forrás az előző évhez képest jelentősebb mértékben, 654,0 millió forinttal emelkedett, majd év közben az előző évi előirányzat-maradvánnyal, valamint a támogatás értékű felhalmozási bevételekkel a felhalmozási költségvetés módosított előirányzata 2.568,9 millió forintra emelkedett.

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló támogatási előirányzat a Magyar Államkincstár által 100,0 %-ban finanszírozásra került.

Bevételek alakulása

A 2011. évben a fejezetnél a bevételek tervezett eredeti előirányzata 91,0 millió forint volt, amely 269,2 millió forintra teljesült, így 178,2 millió forint bevételi többlet keletkezett.

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2011. XII. 31.	Teljesítés 2011. XII. 31.
millió forintban egy tizedessel			
- Közhatalmi bevétel	-	5,9	6,3
- Működési bevétel	34,0	116,1	117,1
- Felhalmozási bevétel	5,0	5,1	5,2
- Támogatás értékű működési bevételek	1,0	9,4	9,4
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	68,8	68,8
- Működési célú pénzeszköz átvétel	5,0	9,2	9,2
- Kölcsönök	46,0	53,2	53,2
Összesen:	91,0	267,7	269,2

Bevételi többlet a fejezetnél jellemzően előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt.

A 83,1 millió forint működési többletbevételből 76,3 millió forint a beérkezett fordított ÁFA adózású számlákhoz kapcsolódó bevételként történő elszámolásához kapcsolódik, ami előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt, összegével a dologi kiadások előirányzata került megemelésre. A közhatalmi bevételek (rendbírság) előirányzaton 6,3 millió forint többletbevételből keletkezett.

Felhalmozási bevételnél a 0,2 millió forint többletbevétel a tervezettet meghaladó eszköz értékesítéséből keletkezett.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint támogatóval, az Ügyészségi eljárások elektronizálására (a továbbiakban: EKOP) 613,8 millió forint főösszegű, vissza nem térítendő támogatási szerződést kötöttünk. A szerződéses támogatási keretből 2011. évben 78,2 millió forint támogatásban részesültünk. Ebből a finanszírozás módja szerint, utófinanszírozással (az ügyészség a felmerülő költségeket megelőlegezi és a közreműködő szervezet az elszámolás benyújtását követően, azt megtéríti) 9,4 millió forintot, szállítói finanszírozással (a közreműködő szervezet kedvezményezéssel, közvetlenül a szállítónak fizet) 68,8 millió forintot vettünk át.

Működési célú pénzeszköz átvételt a fejezet 5,0 millió forint összegben tervezett, amelyből 9,2 millió forint bevétel részben a Mereps projekt – 4,9 millió forint – részben az ISEC projekt – 4,3 millió forint – finanszírozásából valósult meg.

A munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből keletkezett – 7,2 millió forint – többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány, és a folyósított kölcsönök magasabb összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további jelentős összegű növekedése nem, de szinten tartása tervezhető. A kölcsöntörlesztésből eredő bevételi többlet a lakásépítés munkáltatói támogatására került visszaforgatásra.

Személyi juttatások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 21.082,5 millió forint, mely az alábbi jogcímeken változott:

	millió forintban
kompenzáció költségvetési céltartalékból	+ 98,2
átcsoportosítás fejezeti tartalékra	- 630,0
átcsoportosítás munkáltatói kölcsönre	- 65,0
átcsoportosítás beruházási kiadásokra	- 59,0
átcsoportosítás dologi kiadásokra	- 0,7

A módosítások eredményeként az előirányzat 20.426,0 millió forintra változott.

A tárgyévben 8,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből 8,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A fejezet engedélyezett létszáma az előző évhez képest 184 fővel emelkedett, ezzel az engedélyezett létszám 4.441 főre változott.

A jóváhagyott költségvetésben az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításának tervezetében meghatározott új feladatkörrel (megbízhatósági vizsgálat törvényességi felügyelete) összefüggő többlet feladatokra 34 fő, a korrupció és más a közélet tisztaságát sértő, valamint hivatali bűncselekmények elleni küzdelem jelentős része kizárólagos ügyészi hatáskörbe utalásával összefüggő többlet feladatokra 55 fő létszámfejlesztésre nyílt lehetőség.

A nem ügyészi állomány túlterheltségére belső tartalékainak felhasználásával – ügyészi álláshelyek átalakításával – évközben 95 fős létszámfejlesztést valósítottunk meg.

A fejezet költségvetésében jóváhagyott tárgyévi létszámfejlesztések és belső tartalékok feltárásával az engedélyezett létszám növekedés az év végére az alábbiak szerint alakult:

ügyész	+ 21 fő
nem ügyészi állomány	+ 163 fő.

Előirányzat-maradvány alakulása, jóváhagyása

2011. évben a kiadási előirányzat tárgyévi teljesítése 91,0 % volt. A fejezetnél 3.073,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely 3.071,6 millió forint kiadási megtakarításból és 1,5 millió forint bevételi lemaradásból származott.

Az előirányzat-maradvány 47,3 %-a – 1.452,4 millió forint – kötelezettségvállalással lekötött, döntő részben a beszámolási időszakban indított és a költségvetési éven túlnyúló, egyes esetekben több évre ütemezett nagyobb forrásigénnyel járó beruházási munkák. A beruházás maradványa az összes maradványon belül 96,7 %-ot képvisel.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 1.620,7 millió forint (52,7 %) volt, mely 98,7 %-a a fejezeti tartalék alcímen – 1.600,0 millió forint – és 1,3 %-a az EU tagságból eredő feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton és a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzaton – 20,7 millió forint – keletkezett.

A 2010. évben keletkezett maradvány összegét 497,8 millió forintban a Nemzetgazdasági Minisztérium az NGM/6591/21/2011. számú leiratával tudomásul vette és jóváhagyta. A jóváhagyott előirányzat-maradvány összegével a fejezet kiadási és bevételi előirányzatát felemelte.

A 2010. évi előirányzat-maradvány összegének felhasználása – a kötelezettség vállalásoknak megfelelően – 2011. évben megtörtént.

A gazdálkodáshoz kapcsolódó információk

A fejezetnél a befektetett eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 16.006,0 millió forint volt, amely 191,8 millió forinttal haladta meg az előző évi időszak záró értékét.

A vagyonváltozáson belül legnagyobb mértékben – az év közben megvalósult felújítások és rekonstrukciók nyomán 948,7 millió forinttal – az ingatlanok mérleg szerinti értéke emelkedett. Jelentősen nőtt a járművek – 143,3 millió forinttal – és kismértékben az immateriális javak – 10,2 millió forinttal – nettó értéke. A gépek, berendezések és felszerelések eszközcsoportban az eszközbeszerzések értéke elmaradt az elszámolt értékcsökkenés és egyéb állománycsökkenés értékétől, így az eszközcsoport mérleg szerinti értéke 347,7 millió forinttal csökkent.

A befejezetlen beruházások állománya 604,4 millió forinttal csökkent, a befektetett pénzügyi eszközök állománya (lakáskölcsön) 41,7 millió forinttal nőtt.

A tárgyévben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 1.820,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások hatására – döntően az előző évi maradvány – 2.568,9 millió forintra változott.

Intézményi beruházásra fordítható előirányzat 1.780,0 millió forint volt, amely az év közbeni előirányzat módosítások következtében 2.444,2 millió forintra emelkedett. A módosítás forrása elsősorban az előirányzat maradvány igénybevétele, továbbá a kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás volt.

Felújításra mindössze 30,0 millió forinttal rendelkezett a fejezet, ami az évközi módosításokkal 31,7 millió forintra emelkedett.

Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra 10,0 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzat a munkáltató által biztosított kamatmentes munkáltatói kölcsön tárgyévre tervezett finanszírozását biztosította, amely a deviza alapú hitelek végtörlesztéséhez kapcsolódó munkáltatói kölcsön fedezetének biztosításával 93,0 millió forintra emelkedett.

A felhalmozási kiadásokra rendelkezésre álló forrásokat 100,0 %-ban lekötöttük. Ezen előirányzatoknál 1.404,2 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, melynek 57,0 %-át a központi költségvetésből év végén biztosított beruházási előirányzat lekötése és a tárgyéven túli felhasználása indokolja.

Az ügyészség a rendelkezésére álló vagyont alapfeladatainak ellátására használja, az ingatlan vagyon más célú hasznosítására nem került sor. 2011. évben vagyonértékesítésből összesen mintegy 5,2 millió forint bevétel keletkezett, amely elsősorban selejtezett járművek és számítástechnikai eszközök értékesítéséből származott.

Az ügyészség gazdasági társaságban nem vesz részt, közhasznú társaságnak, (köz)alapítványnak, köztestületnek nem nyújtott támogatást. Az Ügyészek Országos Egyesülete részére 1,6 millió forint pénzeszköz átadás valósult meg.

A Lakásépítési Alap számlára 2011. évben 93,0 millió forintot adott át a fejezet.

Az ügyészségi alkalmazottak lakáshoz jutásának feltételeit 2011. évben 97,0 millió forint kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósításával támogatta a szervezet. Összesen 83 fő részesült átlagosan 1.169 ezer forintos támogatásban.

A fejezet a forintban felmerülő letéti pénzeszközeit irányítói hatáskörben megnyitott intézményi letéti számlán (1051-es szektorban) vezette.

A letéti számla nyitó állománya 8,1 millió forint volt, amely a tárgyidőszak végére 9,4 millió forintra növekedett. A letéti számla bevételi forgalma 15,0 millió forint volt, a kiadási forgalom pedig 13,7 millió forint.

Az intézményi letéti forintszámlán az elhunyt dolgozók bér és bérjellegű járandóságai, a bírósági ítélet alapján, átmenti jelleggel letéti számlán kezelendő egyéb járandóságok, valamint az IM-BM-PM együttes rendelet alapján bűnjelként lefoglalt pénzletétek kezelése történik. A számláról történő bérjellegű letétek kifizetése jogerős hagyatéki végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik.

A számlán letétbe helyezett bűnjelpénz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó büntetőeljárás bírósági szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy vádemelés nélküli befejezésével kerül sor. Ennek megfelelően vádemelés esetén a bűnjelpénz az illetékes bíróság letéti számlájára kerül átutalásra, illetve az ügy vádemelés nélküli lezárása esetén pedig a bűnjelkezelő írásos intézkedése alapján, a jogosult részére kiutalásra. A letéti számlán a bűnjelpénzzel kapcsolatos valamennyi változás (letétbehelyezés, letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) kizárólag a bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével történhet.

A letétek forgalmával kapcsolatosan felmerülő bank és postaköltségek elszámolása a Legfőbb Ügyészség 10032000-01481011. számú előirányzat-felhasználási keretszámláján történik.

A KESZ-en kívül pénzforgalmat, ügyleteket a fejezet az OTP-nél vezetett Lakásépítési Alap számláján bonyolít.

Intézményi gazdálkodás

1. **cím: Ügyészségek**

A címhez – az előző évekhez hasonlóan – 2011. évben is egy önállóan működő és gazdálkodó, fejezetet irányító költségvetési szerv tartozott.

A fejezethez tartozó intézmény neve:	Legfőbb Ügyészség
Törzskönyvi nyilvántartási száma:	300146000
Honlapjának címe:	www.mklu.hu

A Legfőbb Ügyészség területileg, feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységeiként működött:

a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala,
a fellebbviteli főügyészségek,
a főügyészségek,
az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI).

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1. cím: Ügyészségek

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti elő-irányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított elő-irányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	29.443,4	32.023,7	32.023,7	31.990,9	30.540,3	103,9	95,6
Ebből: személyi juttatás	19.149,2	21.063,7	21.063,7	20.409,9	20.401,9	106,5	100,0
Folyó bevétel	351,9	91,0	91,0	267,6	269,1	76,5	100,6
Támogatás	28.602,5	31.932,7	31.932,7	31.254,8	31.254,8	109,3	100,0
Előirányzat-maradvány	468,5	-	-	-	1.452,1	309,9	-
Létszám (fő)	3.655	4.346	4.346	4.441	3.855	105,5	86,8

Előirányzat módosítások levezetése

1. cím: Ügyészségek

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támo-gatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	32.023,7	91,0	31.932,7	21.063,7
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi ei. maradvány igénybevétele	468,5	468,5	-	-
- 2011. évi kompenzáció kv. céltart. többlett.	124,7	-	124,7	98,2
- intézm. beruh. kv. általános tartalék többlett.	800,0	-	800,0	-
- előirányzat átadás működési célra	-8,1	-	-8,1	-
- előirányzat átvétel működési célra	2,1	-	2,1	-
- előirányzat átadás felhalmozási célra	-3,1	-	-3,1	-
- előirányzat átvétel felhalmozási célra	3,7	-	3,7	-
- működési célú támogatásért. pénzeszköz átv.	12,6	12,6	-	-
- felhalmozási célú támogatásért. pénze. átv.	68,8	68,8	-	-
- közhatalmi többletbevétel	5,9	5,9	-	-
- működési többletbevétel	82,0	82,0	-	-
- felhalmozási többletbevétel	0,1	0,1	-	-
- munkáltatói lakáskölcsön visszat. többl. bev.	7,2	7,2	-	-
- átcsoportosítás 3. címről	2,8	-	2,8	2,0
- átcsoportosítás 3. címre	-1.600,0	-	-1.600,0	-
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	-754,0
2011. évi módosított előirányzat	31.990,9	736,1	31.254,8	20.409,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

1. cím Ügyészségek

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	32.023,7	91,0	31.932,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézmények			
= működésre	-1.292,4	178,0	-1.470,4
= meghatározott feladatra	1.270,8	467,1	803,7
- más fejezet intézményének			
= működésre	-8,1	-	-8,1
= meghatározott feladatra	-3,1	-	-3,1
2011. évi módosított előirányzat	31.990,9	736,1	31.254,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

1. cím Ügyészségek

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Saját intézmény (1db)	30.392,5	29.320,7	1.071,8
Magánszemély	146,2	-	146,2
Egyéb: civil szervezetek	1,6	1,6	-
Összes kifizetés	30.540,3	29.322,3	1.218,0

Kiadások alakulása

Az ügyészségek részére 2011. évre biztosított törvényi előirányzat 32.023,7 millió forint volt, amely 3.546,7 millió forinttal – 12,5 %-kal – több a 2010. évre biztosított törvényi előirányzatnál.

Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 31.990,9 millió forintra csökkent.

A rendelkezésre álló támogatást 269,1 millió forint bevétel egészítette ki.

A kiadási előirányzat teljesítése 95,6 %-os volt. A tárgyévben 1.452,1 millió forint összegű előirányzat-maradvány keletkezett.

A rendelkezésre álló forrás biztosította az ügyészi szervezet folyamatos működését. A kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételeket egész évben sikerült biztosítani egyrészt a takarékos gazdálkodással, másrészt a fejlesztési prioritások újragondolásával.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 21.063,7 millió forint volt, amely az évközi módosításokkal 20.409,9 millió forintra csökkent. Az összességében 653,8 millió forint év közben végrehajtott előirányzat módosítást a Kormány hatáskörében végrehajtott a költségvetés céltartalékából biztosított többlettámogatással járó előirányzat változás, a fejezeti tartalékképzési kötelezettség valamint a központilag kezelt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jelentette.

A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló forrás csaknem teljes összege felhasználásra került, amelynek pénzügyi teljesítése is a beszámolási időszakban valósult meg.

Az év folyamán a nem rendszeres juttatások közül elsősorban a jogszabályban meghatározott juttatások, költségtérítések – jubileumi jutalom, munkábajárási közlekedési költségtérítés, cafetéria juttatások – kifizetésére került sor.

Jutalomra a bérmegtakarításból képződött forrásból 1.964,2 millió forint került kifizetésre.

Az állományba nem tartozók díjazására 324,1 millió forint került felhasználásra. Ebből 12,8 % a szakmai munkához kapcsolódó szakértésre, tolmácsolásra, tanúk díjazására, stb., további mintegy 86,8 % a felmentési időre járó díjazásra, illetve 0,4 % az ügyészségi szolgálati viszonyban már nem álló nyugdíjasok juttatásaira került kifizetésre.

2011. évben központi intézkedés hatására végrehajtandó létszámcsökkentésre nem került sor.

Dologi kiadások

Dologi kiadásra, a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására 3.560,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 3.658,1 millió forintra módosult. Az előirányzatot év közben növelte az előző évi maradvány igénybevétele, a fordított áfa kiadásként történő elszámolása, a működésre átvett pénzeszköz és előirányzat, valamint a közhatalmi és működési többletbevétel, csökkentett a címen belül végrehajtott előirányzat átcsoportosítás.

A dologi kiadások előirányzatán 99,0 % volt a teljesítés, mindössze 37,7 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelynek teljes összege kötelezettség vállalással terhelt.

A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb összeget. Érzékelhető a közüzemi díjaknál végrehajtott áremelkedés hatása mellett

az ingatlan fejlesztésekkel évről-évre bővülő új, vagy felújított épületek magasabb komfortjával járó, magasabb üzemeltetési költség is.

Jelentős összegeket kell fordítani a szakmai munka végzéséhez közvetlenül kapcsolódó kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, telefax, internet, az ügyészség országos számítógépes hálózatának üzemeltetése, stb.), valamint számottevő – 230,0 millió forint – a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódóan a postai szolgáltatások költsége.

Felhalmozási kiadások alakulása

Felhalmozási kiadásokra 1.820,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amelyet az év közbeni előirányzat változások 2.568,9 millió forintra módosítottak az alábbiak szerint:

	Eredeti ei.	Módosított ei.
	millió forintban	
- intézményi beruházási kiadás	1.780,0	2.444,2
- felújítás	30,0	31,7
- egyéb intézményi felhalmozási kiadás	10,0	93,0
Összesen:	1.820,0	2.568,9

Az intézményi beruházási kiadások előirányzata az előző évi előirányzat maradvány és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mellett a felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel került megemelésre annak érdekében, hogy az előző években megkezdett, az ügyészi szervezetek megfelelő elhelyezését és munkakörülményeit biztosító épület beruházások – új épületek, illetve épület rekonstrukciók – folytathatók legyenek.

A 2011. évben pénzügyileg teljesült jelentősebb beruházási munkák az alábbiak voltak:

Beruházás értéke	millió forintban
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség rekonstrukciója	308,9
Számítástechnikai beszerzések	163,2
Budapest, Könyves K. krt. 38. terveztetése	37,3
Sátoraljaújhelyi Városi Ügyészség részére új épület vásárlása	43,9
Pécs, Rákóczi út 50. ingatlan vásárlása, terveztetése	91,3
Budapest, Markó u. 16. irattároló kialakítása	9,9
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség iroda rekonstrukció	10,9
Fővárosi Főügyészség Akadémia utcai épület felújítása	24,3

A fejezet 3,1 millió forint beruházási előirányzat átadást hajtott végre a VI. Bíróságok fejezet részére és 3,7 millió forint előirányzatot vett át a bíróságok és az ügyészségek által közösen használt épületek bővítésére, felújítására.

A felújításra rendelkezésre álló – az évközbeni módosításokkal 31,7 millió forintra megemelt – előirányzatból a Fővárosi Főügyészség és a Pápai Városi Ügyészség épületének belső felújítása történt meg.

Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra tervezett 10,0 millió forint előirányzatból a fejezet a munkáltatói lakáskölcsön folyósítását biztosító Lakásalap számla forrásának megemelését támogatta. A támogatást év végén a deviza alapú hitelek végtörlesztéséhez kapcsolódóan a fejezet további 83,0 millió forinttal megemelte.

A felhalmozásra rendelkezésre álló forrás a beszámolási időszakban 100 %-ban lekötésre került, 2012. évben előreláthatólag 1.405,7 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett kerül igénybevételre.

Bevételek alakulása

Az intézménynél a bevételek aránya a kiadások finanszírozásában – évek óta – minimális mértékű. A 2011. évben a bevételek aránya 0,3 % volt az összes tervezett kiadáson belül.
Összesen 91,0 millió forint bevétel került tervezésre, amely 269,1 millió forintra teljesült.

Részletesen a fejezetnél mutattuk be a bevételek alakulását.

Követelések

A követelések záró állománya 334,6 millió forint volt, amely 59,7 millió forinttal több a nyitó értéknél. A követelés záró állományából 95,6 %-ot a munkáltatói lakáskölcsön adósok, mindössze 1,0 %-ot a vevők és egyéb adósok és 3,4 %-ot az egyéb követelések alkotják.

millió forintban

	Nyitó érték	Záró érték
Lakáskölcsön adások	276,7	320,1
Vevők	2,2	2,4
Egyéb adósok	1,5	0,8
Egyéb rövidlejáratú köv.	11,9	11,3
Összesen:	274,9	334,6

A követelés állomány jelentősebb növekedése a tartósan adott kölcsönöknél mutatkozik, amely a munkáltatói lakáskölcsön állomány növekedéséből ered. A

követelés állományban csökkenés az egyéb adósok és egyéb rövid lejáratú követelések állományában következett be.

Az intézménynél általában az adósokkal kapcsolatos kisösszegű követelések behajtásánál merülnek fel problémák. Ezen követelések döntően a rendőri elővezetéssel kapcsolatosak. Amennyiben a kisösszegű követeléseknél megvalósult az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. 5 §-ának (3) c.) pontjában foglalt feltétel, úgy sor került a követelés leírására, amelynek összege a beszámolási időszakban 0,9 millió forint volt.

Az év végi értékelés alapján 6,1 millió forint összegű értékvesztés került elszámolásra.

Előirányzat-maradvány

2010. évben az intézménynél 468,5 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával, a beszámolási időszakban igénybevételre került.

A 2010. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

	millió forintban
Dologi kiadás	70,3
Intézményi beruházás	398,2
Intézmény összesen:	468,5

2011. évben az intézménynél 1.452,1 millió forint előirányzat-maradvány képződött, amely 1.450,6 millió forint kiadási megtakarításból és 1,5 millió forint többletbevételből ered.

A keletkezett maradvány összetétele a következő:

Kiemelt előirányzat	Keletkezett előirányzat maradvány millió forint
Személyi juttatás	8,0
Munkaadókat terhelő járulékok	2,2
Dologi kiadás	36,3
Intézményi beruházás	1.404,1
Bevételi többlet	1,5
Intézmény összesen:	1.452,1

Az előirányzat-maradvány összege 100,0 %-ban kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat-maradvány összege 2011. évben várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül.

3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2011. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti elő-irányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított elő-irányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	64,9	67,7	67,7	1.694,3	73,3	112,9	4,3
Ebből: személyi juttatás	18,4	18,8	18,8	16,1	16,0	87,0	99,4
Folyó bevétel	-	-	-	0,1	0,1	-	100,0
Támogatás	66,0	67,7	67,7	1.664,9	1.664,9	2522,6	100,0
Előirányzat-maradvány	29,3	-	-	-	1.621,0	5532,4	-

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támo-gatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	67,7	-	67,7	18,8
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi ei. maradvány igénybevétele	29,3	29,3	-	-
- többletbevétel igénybevétele	0,1	0,1	-	-
- átcsoportosítás 1. címről	1.600,0	-	1.600,0	-
- átcsoportosítás 1. címre	-2,8	-	-2,8	-2,0
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	-0,7
2011. évi módosított előirányzat	1.694,3	29,4	1.664,9	16,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	67,7	-	67,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	1.626,6	29,4	1.597,2
2011. évi módosított előirányzat	1.694,3	29,4	1.664,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat.feladatra
Saját intézmény (1db)	61,8	61,8	-
Magánszemély	10,0	10,0	-
Egyéb: nemzetk. szervezetek	1,5	1,5	
Összes kifizetés	73,3	73,3	-

3. 1. cím Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

2011. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti elő-irányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított elő-irányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	-	1,0	1,0	0,8	0,8	-	100,0
Támogatás	-	1,0	1,0	0,8	0,8	-	100,0

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támo-gatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1,0	-	1,0	-
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás 1. címre	-0,2	-	-0,2	-
2011. évi módosított előirányzat	0,8	-	0,8	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 2011. évben

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1,0	-	1,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-0,2	-	-0,2
2011. évi módosított előirányzat	0,8	-	0,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
magánszemély	0,8	0,8	-
Összes kifizetés	0,8	0,8	-

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése alcímen tervezett előirányzat biztosítja a Legfőbb Ügyészség, mint munkáltatóval szemben megállapított kártérítéseket.

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény szabályozza a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogvitákat. Ennek értelmében az ügyészségi alkalmazott a szolgálati viszonyból keletkező igények érvényesítése érdekében, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése, vagy az intézkedés elmulasztása miatt jogvitát kezdeményezhet.

Az alcímen az eredeti előirányzat 1,0 millió forint volt, amelyet a fizetési kötelezettségeink (1 fő, 0,8 millió forint) teljesítését követően az 1. címre 0,2 millió forint előirányzatot csoportosítottunk át. Az alcímen előirányzat maradvány nem keletkezett.

3. 2. Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek

2011. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti elő-irányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított elő-irányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100,0	100,0
Támogatás	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Egyéb: nemzetk. szervezetek	1,5	1,5	-
Összes kifizetés	1,5	1,5	-

Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek alcímen tervezett előirányzat a Legfőbb Ügyészség tagságával kapcsolatos költségeket biztosítja az Európai Igazságügyi Képző Hálózatban (EJTN), valamint a Nemzetközi Ügyészi Egyesület nemzetközi szervezetekben. Az alcímen a

kifizetések a tervezettnek megfelelően alakultak, előirányzat-maradvány nem keletkezett.

3. 3. EU tagságból eredő feladatok

2011. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti elő-irányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított elő-irányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	34,4	35,2	35,2	32,8	32,6	94,8	99,4
Ebből: személyi juttatás	18,4	18,8	18,8	16,1	16,0	87,0	99,4
Folyó bevétel	-	-	-	0,1	0,1	-	100,0
Támogatás	34,5	35,2	35,2	32,6	32,6	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány	0,1	-	-	-	0,2	200,0	-

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támo-gatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	35,2	-	35,2	18,8
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi ei. maradvány igénybevétele	0,1	0,1	-	-
- többletbevétel igénybevétele	0,1	0,1	-	-
- átcsoportosítás 1. címre	-2,6	-	-2,6	-2,0
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-	-	-	-0,7
2011. évi módosított előirányzat	32,8	0,2	32,6	16,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	35,2	-	35,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-2,4	0,2	-2,6
2011. évi módosított előirányzat	32,8	0,2	32,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat.feladatra
Saját intézmény (1db)	32,6	32,6	-
Összes kifizetés	32,6	32,6	-

Az EU tagságból eredő feladatok alcímen biztosított előirányzat az Európai Unió szakmai szervezeteként működő EUROJUST munkájában résztvevő, hazánkat nemzeti tagként képviselő 1 fő ügyész tartós külszolgálatával kapcsolatos élet- és lakhatási feltételeit finanszírozza. Erre a célra a 35,2 millió forint eredeti előirányzat állt a fejezetnél rendelkezésre, amely a havi ellátmány összegének évközi csökkenése miatt év végére 32,8 millió forintra módosult. A kiadások teljesítése 32,6 millió forint, így az alcímen 0,2 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

2011. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti elő-irányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított elő-irányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	29,0	30,0	30,0	59,2	38,4	132,4	64,9
Támogatás	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	29,2	-	-	-	20,8	71,2	-

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támo-gatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	30,0	-	30,0	-
Módosítások jogcímenként				
- 2010. évi ei. maradvány igénybevétele	29,2	29,2	-	-
2011. évi módosított előirányzat	59,2	29,2	30,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	30,0	-	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	29,2	29,2	-
2011. évi módosított előirányzat	59,2	29,2	30,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat.feladatra
Saját intézmény (1 db)	29,2	29,2	-
Magánszemély	9,2	9,2	-
Összes kifizetés	38,4	38,4	-

A fejezet 2011. évre tervezett célelőirányzata a Kvtv. 3. §-ának megfelelően és 9. sz. mellékletének 2.) pontja alapján a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

A célelőirányzat terhére – az ügyészségi jogkörben okozott kárért – a bíróságok által az ügyészséget marasztaló ítéletekben megállapított kártérítési követelések rendezhetők.

2011. évben 7 magánszemély részére összesen 9,2 millió forint kártérítés és perköltség került kifizetésre. Az ügyészség az igazságszolgáltatás folyamatában vele szemben keletkezett kártérítési igények döntő többsége ellen eddig egyrészt pernyerést eredményező sikeres jogi képviselettel lépett fel, másrészt több olyan intézkedést tett, amely kártérítési igényre okot adó szakmai tévedések, vagy hibák előfordulásának csökkentését célozza.

3.5. Fejezeti tartalék

2011. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti elő-irányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított elő-irányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	-	-	-	1.600,0	-	-	-
Támogatás	-	-	-	1.600,0	1.600,0	-	100,0
Előirányzat-maradvány	-	-	-	-	1.600,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támo-gatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	-	-	-	-
Módosítások jogcímenként				
- átcsoportosítás 1. címről	1.600,0	-	1.600,0	-
2011. évi módosított előirányzat	1.600,0	-	1.600,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	1.600,0	-	1.600,0
2011. évi módosított előirányzat	1.600,0	-	1.600,0

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosított 29. § (3)-(4) bekezdései alapján 2011. március 31-éig a Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezetnél irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítással fejezeti tartalékot kellett létrehozni 1.600,0 millió forint összeggel.

Budapest, 2012. május „31.”

LEGFŐBB ÜGYÉSZ

Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész